

[15] [통보] 사항

1. 제 목 : 간주취득세 납부 협의 부적정
2. 조치부서 : □□지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

□□지역본부는 ★★★★★3지구의 2015. 1. 1.~2015. 5. 14. 토지사용승낙토지의 간주취득세를 신고¹⁸⁾하면서 간주취득세 과세표준을 직전 결산일의 직접비 등을 사용하고 결산일로부터 토지사용승낙일까지의 직접비 등은 준공 시 정산할 것을 지자체와 구두 협의하고 감사일 현재까지 적용하고 있다.

舊 ◇◇◇◇처(現 ◇◇처)는 2014. 9. 17. 조성사업이 완료되지 않은 상태에서 택지공급을 하는 경우 舊 안전행정부의 유권해석을 반영하여 토지사용승낙일을 취득 시기로 하여 토지의 지목변경에 따른 취득세(이하 ‘간주취득세’라 한다) 납부 안내¹⁹⁾를 시행하였다.

이에 따르면 매각용지(토지사용승낙분)의 과세표준은 직전 결산일까지의 직접비·간접비·건설자금 이자에 직전 결산일의 다음 날로부터 토지사용승낙일까지의 직접비·간접비·건설자금 이자를 더해 이를 사업지구 전체면적으로 나누어 단위면적당 과세표준을 계산하게 되어 있으며,

18) “★★★★3지구 토지사용승낙에 따른 지목변경 취득세 등 신고” (□□부-4092호(2015. 5. 15.))

19) “간주취득시기 관련 유권해석에 따른 취득세 납부 안내” (◇◇◇◇처-12110호(2014. 9. 17.))

사업준공 시 사업지구 전체 확정측량 면적으로 과세비율²⁰⁾을 산정하고 사업지구 전체의 과세표준에 적용 후 산출세액을 구한 후 기납부세액(기토지사용승낙 납부분 등)을 차감하여 신고납부하게 되어 있다.

또한, ◇◇처는 2014. 4. 6. 행정자치부의 간주취득세 과세표준 관련 질의·회신을 반영해 간주취득세 과세표준은 “취득 시기까지 실제 공사가 완료된 부분의 기성고 금액”이며 “취득 시기 이후에 추가로 발생하는 비용은 과세표준에 해당하지 않는다(정산대상 아님)”는 것을 안내²¹⁾하였다.

그러나 □□지역본부에서 협의한 간주취득세의 준공 시 정산방법은 [표 20]과 같은 불합리한 점이 있다.

[표 20] 사업준공 시 일반적 정산방법 및 ★★★★★3지구 정산방법

구 분	일반적 준공 시 정산방법	★★★★★3지구 정산방법
정산방법	전체 필지에 대한 정산·납부를 통해 준공 시까지 간주취득세 미납 필지 정산 ²²⁾	(좌동) + <u>기납부 필지 추가 정산</u>
납부할 세액	사업지구 전체 산출세액(과세비율 적용) - 기납부세액(매각용지 및 자체건설용지 ²³⁾)	(좌동) + <u>기납부세액 정산분(직전 결산일 다음 날 ~ 토지사용승낙일 관련 납세분)</u>

자료 : □□지역본부 제출자료 재구성

따라서 ★★★★★3지구의 사업준공 시 정산 협의 방식은 토지사용승낙 시 간주취득세의 확정·납부로 정산하지 않아도 될 매각용지의 과세표준 및 세액에 대한 추가적 정산업무로 인해 불필요한 행정력 낭비가 우려되므로 정산방법을 개선할 필요가 있다.

20) 사업지구 전체 면적 대비 무상공급 면적, 취득세 면제 토지면적, 종전 대지면적 등을 고려한 비율

21) “지목변경 관련 간주취득세 과세표준 질의회신 송부” (◇◇처-4172호(2015. 4. 6.))

22) 간주취득세 미납 필지의 취득 시기는 사업 준공일(공부상 지목변경일)임

23) 자체사용용지의 취득 시기는 건축공사 준공일임

5. 조치할 사항

□□지역본부장은

★★★★3지구의 간주취득세 납부방식 협의와 관련하여 불합리한 점을 조속히 보완하시기 바랍니다(통보).